

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6402/2540

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบุลย์เคหะภัณฑ์
โดย

โจทก์

จำเลย

นาย ไพบุลย์ สินสุขพร ผู้ชำระบัญชี กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 310

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 110

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเงินแล้วเสร็จ และได้โอนเงินของจำเลยที่เหลือ ตามที่โจทก์ในคดีนี้ขออายัดมาไว้ในคดีนี้เมื่อภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดและเพ่งมีการส่งทรัพย์สินตามที่อายัดไว้เมื่อเวลาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 แล้ว ดังนี้ เมื่อการบังคับคดีแพ่งเรื่องนี้ยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 จึงใช้ยันแก่ จ.พ.ท.ของจำเลยที่ 2 ไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 110 จ.พ.ท.จึงมีอำนาจจัดการเงินที่เหลือดังกล่าวรวมเข้าไปไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ โจทก์คดีนี้จะขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้โอนเงินที่ส่งมาตามที่ยายัดไปไว้ในกองทรัพย์สิน ของจำเลยที่ 2 ในคดีล้มละลายหาได้ไม่

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสามผิดนัดไม่ชำระโจทก์ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาแล้ว คดียังอยู่ระหว่างการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์พบว่าทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ถูกยึดในคดีหมายเลขแดงที่ 705/2525 ของศาลชั้นต้นและขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 ได้เงิน 5,000,000 บาท และไม่มีเจ้าหนี้รายใดร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินโจทก์ได้ยื่นคำร้องขออายัดเงินที่เหลือจากชำระแก่เจ้าหนี้แล้วซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีหนังสือแจ้งอายัดไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีของคดีดังกล่าว ขอให้โอนเงินที่เหลือจากการชำระหนี้เข้ามาไว้ในคดีนี้ ต่อมากรมสรรพากรได้ฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินจำเลยที่ 2 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 เจ้าพนักงานบังคับคดีของคดีหมายเลขแดงที่ 7.5/2525 จัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 โดยให้โจทก์ในคดีดังกล่าวได้รับชำระหนี้ครบถ้วน และมีคำสั่งให้โอนเงินที่เหลือจากการชำระแก่เจ้าหนี้จำนวน 1,828,455.88 บาทมาไว้ในคดีนี้ตามที่โจทก์ขออายัด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2538 โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงินโอนมาดังกล่าวเพื่อรับชำระหนี้ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งว่าได้ยกคำแถลงของโจทก์เนื่องจากจำเลยที่ 2 ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาดก่อนการบังคับคดีจะสำเร็จบริบูรณ์จึงไม่อาจให้โจทก์รับเงินส่วนที่เหลือของจำเลยที่ 2 ได้และได้โอนเงินไปไว้ในคดีล้มละลายแล้ว ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวและให้จ่ายเงินตามที่ขออายัดไว้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบแล้ว มีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิขอให้ยกเลิกคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งให้โอนเงินที่ส่งมาตามที่ย้ายไปไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ในคดีล้มละลายหรือไม่ เห็นว่าตามคำร้องโจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีของคดีหมายเลขแดงที่ 705/2525ของศาลชั้นต้นจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายเงินแล้วเสร็จ ได้โอนเงินที่เหลือจำนวน 1,828,455.88 บาท ตามที่โจทก์ขอายัดมาไว้ในคดีนี้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 แต่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ ล.83/2536ของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 การบังคับคดีนี้เพ็งจะมีการส่งทรัพย์สินตามที่ย้ายไปไว้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2538เป็นเวลาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 แล้วการบังคับคดีนี้จึงยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 จะใช้ยื่นแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 110 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการเงินที่เหลือดังกล่าวรวมเข้าไปไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้คำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ยกคำแถลงขอรับเงินของโจทก์ แล้วสั่งให้โอนเงินที่ส่งมาตามที่ย้ายไปไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ในคดีล้มละลายนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ